

1502174-32.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... e a contabilidade relativa ao tráfico de drogas encontrada em poder do denunciado autorizam o reconhecimento de que ele vendia e guardava drogas para fins de tráfico.

Notificado o acusado, apresentou defesa preliminar à fl. 81.

A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2022 (fls. 87/90).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Daniel Cardoso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502174-32.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502174-32.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2300454/2021 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 21200844 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 1794/21/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2300454 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO OLIVEIRA LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Vistos.

RICARDO OLIVEIRA LIMA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Narra a denúncia que no dia 04 de novembro de 2021, à tarde, na Rua Alfredo Argemiro do Nascimento, n.º 39, Jardim Freitas Júnior, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, o acusado guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, e efetivamente vendia drogas, consistentes

na massa líquida de 25,9g (vinte e cinco gramas e nove decigramas) de Cannabis sativa L., conhecida como "maconha", acondicionada em 02 (dois) invólucros individuais, e na massa líquida de 14,2g (catorze gramas e dois decigramas) de cocaína, dividida em 26 (vinte e seis) invólucros individuais, conforme auto de exibição e de apreensão a fls. 12/13, laudo de constatação provisória a fls. 29/31, fotografia a fls. 24 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos, sendo esta substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia narra os fatos imputados ao acusado nos seguintes termos:

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e de local descritas acima, o denunciado guardava, para entrega a consumo de terceiros, e vendia drogas, consistentes em 26 porções de cocaína e 02 porções de maconha.

Policiais civis, em diligências no local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, visualizaram o denunciado na via pública. Após breve campana, observaram que RICARDO era frequentemente abordado por pedestres, recebia algo destes transeuntes e, em seguida, se dirigia até a roda de um veículo que estava abandonado na rua, pegava um objeto que ali estava escondido e lhes entregava. Diante da atitude suspeita apresentada pelo denunciado, os policiais civis decidiram abordá-lo.

Em revista pessoal, no bolso do denunciado, foi encontrada uma folha de papel contendo anotações alusivas à contabilidade do tráfico (fls. 18). Além disso, sobre a roda do veículo anteriormente avistado, os policiais civis apreenderam as porções de drogas descritas e o valor de R\$46,00 (quarenta e seis reais) em espécie.

Assim, RICARDO foi preso em flagrante e conduzido até o Distrito Policial.

As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções individuais, próprias para a entrega a consumo de terceiros, a quantia em dinheiro apreendida e a contabilidade relativa ao tráfico de drogas encontrada em poder do denunciado autorizam o reconhecimento de que ele vendia e guardava drogas para fins de tráfico.

Notificado o acusado, apresentou defesa preliminar à fl. 81.

A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2022 (fls. 87/90).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Daniel Cardoso de Aquino e Carlos Alexandre de Souza Cappi, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. E a defesa pediu a aplicação das penas no mínimo legal, aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e fixação de regime inicial aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, pelo laudo de constatação de fls. 29/31 e pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 100/105.

Da mesma forma, a prova oral comprova a autoria delitiva

A testemunha Daniel Cardoso de Aquino afirmou que o local dos fatos é ponto de venda de drogas. No dia fizeram uma breve campana no local. E observaram que o réu se dirigia a veículo abandonado, pegava algo e entregava a usuários. No local onde ele ia mexer, foi localizada. O veículo estava bem próximo do acusado. A droga estava em cima da roda do veículo. O acusado confessou a prática delitiva no

momento dos fatos. Já haviam prendido o acusado no mesmo local, uns 20 dias antes. Foi preso no mesmo contexto. Reconhece o acusado. Foram encontradas em cima da roda porções de maconha e cocaína e aproximadamente R\$ 50,00. Acha que estava dentro de uma bolsinha. Viram o acusado fazer a venda a usuários.

A testemunha Carlos Alexandre Cappi afirmou que o local dos fatos é ponto de venda de drogas. No dia dos fatos foram chegar o local. ficaram em breve campanha. E viram o réu recepcionando indivíduos. Ia para um carro em situação em abandono, pegava algo em cima de pneu e entregava para usuário. O acusado possuía um papel com anotações referentes ao tráfico. Foram vistoriar o veículo e encontraram em cima da roda uma sacola contendo a droga apreendida. Alguns dias antes, em outubro, tinham feito o flagrante do acusado, nas mesmas circunstâncias, vendendo droga no mesmo local.

O acusado confessou a prática delitiva. Disse que começou a traficar no dia 27 de outubro. Tinha perdido uma quantidade de droga e conseguiu sair pela custódia. Não queria mais continuar nessa vida, mas porque perdeu a quantidade de droga, tinha que pagar. Voltou para o ponto de tráfico, para pagar a dívida. Nesse dia foi abordado pelos mesmos policiais. Não é envolvido com o crime. Falou o que tinha acontecido.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, não deixando dúvidas quanto à prática do tráfico pelo acusado, considerando o relato das testemunhas policiais e a confissão do acusado, sendo que todos os relatos confirmam que a droga apreendida estava em poder do acusado, que a guardava com finalidade de venda a terceiros.

Quanto ao benefício do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, anota-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal” (AgRg no AgRg no HC 691.503/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). Ocorre que, na hipótese, o próprio réu confirmou que já havia sido detido, pouco antes dos fatos que ensejaram a presente ação, praticando o tráfico de drogas no mesmo local. Assim, tem-se que é possível concluir que a traficância não é atividade eventual na vida do acusado, tratando-se de atividade a que ele se dedica habitualmente, razão pela qual não é cabível a incidência da minorante em questão.

Passa-se à dosimetria das penas.

Na primeira etapa, anota-se que o acusado é primário e de bons antecedentes (fls. 98/99), possuindo apenas ações em andamento, apontamentos que não podem ser considerados em seu desfavor. No mais, as circunstâncias são inerentes à espécie, de modo que fixo as penas no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, a confissão espontânea não tem o condão de reduzir as penas para alguém do mínimo legal.

Na terceira etapa, não há circunstâncias modificativas.

Fixo o regime inicial semiaberto, considerando a quantidade da pena privativa de liberdade, a primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Fixo o dia-multa no patamar unitário mínimo, em razão da ausência de elementos acerca da capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar RICARDO OLIVEIRA LIMA pela prática do delito do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, impondo-lhe as penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Tendo em vista a jurisprudência de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido da incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva (HC 181008, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) (HC 138122, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017), concedo ao réu o direito ao recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, salvo se a defesa renunciar ao recurso, transitando em julgado a sentença para o réu nessa data. Nesse caso, expeça-se guia de execução provisória, com urgência, para imediata colocação do acusado no regime fixado na sentença.

Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no sistema informatizado oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para aplicação do artigo 15, III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao juízo competente.

P.I.C.

Taboão da Serra, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA